

1500075-24.2022.8.26.0218

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... como forte estímulo para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

Crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pequena quantidade. Nula a decisão de rejeição da denúncia. Descabimento da invocação do princípio da insignificância.

Risco potencial do delito para a sociedade. Usuário que alimenta o comércio da droga e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500075-24.2022.8.26.0218 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500075-24.2022.8.26.0218

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CAMARGO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

DIEGO CAMARGO DE SOUZA, já qualificado nos autos (fl. 16), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de abril de 2021, por volta das 06h00, na Rua Guido Poleto, 140, nesta cidade e Comarca de Guararapes-SP, guardava, para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07 (sete) porções da substância TETRAHIDROCANNABINOL, vulgarmente conhecida como maconha, na forma de cigarros, com massa líquida de 0,62 (sessenta e dois centigramas), conforme laudo de exame toxicológico de fls. 10/12.

É o quanto basta, pois dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi assistido por seu Defensor, com observância estrita aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos constitucionais. À míngua de questões preliminares ou prejudiciais pendentes, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A autoria e a materialidade delitiva estão suficientemente comprovadas através do boletim de ocorrência de fls. 01/03, auto de exibição e apreensão de fls. 04/05, laudo químico-toxicológico de fls. 10/12 e 13/15, prova oral colhida na polícia e em Juízo, bem como confissão do acusado.

No que tange à colheita do depoimento da testemunha FILIPE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE SANTANA, (registrado em mídia), não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento do Delegado de Polícia que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investido pelo Estado desta função repressora.

Nesse sentido:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam". (Des. Antônio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Nesse ponto, vale ressaltar que não há motivo capaz de infirmar a credibilidade do depoimento prestado pelo agente público. Nada nos autos indica que tivesse motivo para incriminar falsamente o réu, sabendo-o inocente.

Além disso, o próprio réu confessou a prática da infração penal imputada na denúncia, pois, interrogado, reconheceu que foi abordado quando portava os entorpecentes acima descritos.

No mais, a defesa pleiteia a absolvição sumária do acusado ao argumento da atipicidade de sua conduta. Sem razão, contudo. Embora a tese defensiva encontre suporte em parcela da doutrina e da jurisprudência, prevalece o entendimento, ao qual adiro, segundo o qual a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não é incompatível com as regras e princípios estampados na Constituição Federal. Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que o porte de droga, para uso próprio, ainda que de ínfima quantidade de entorpecentes, não pode ser considerado um indiferente penal. Cuida-se de crime de perigo abstrato, que tem como bem jurídico a ser tutelado a saúde pública, razão pela qual é irrelevante a quantidade ou a natureza da droga apreendida em poder do agente.

Além da saúde pública, o delito em questão ofende, ainda que indiretamente, outros bens jurídicos. Com efeito, não é incomum que o usuário de drogas, sobretudo o dependente químico, pratique outros delitos para sustentar o seu vício. Além disso, a aquisição de drogas por parte do usuário serve como forte estímulo para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

Crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pequena quantidade. Nula a decisão de rejeição da denúncia. Descabimento da invocação do princípio da insignificância. Risco potencial do delito para a sociedade. Usuário que alimenta o comércio da droga e permite a continuidade da atividade do narcotráfico.

[...]

Não há falar em atipicidade do delito, por haver pouca quantidade da substância entorpecente, já que o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 é de perigo abstrato para a saúde pública por ser capaz de gerar dependência psíco-química -, de maneira que o legislador entendeu por bem manter a tipicidade da conduta, ainda que sem aplicação de penas restritivas de liberdade. [...] (STF ARE 728.688 AgR, rel. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.09.2013 - grifo meu).

O acusado era, na data dos fatos, imputável, não havendo quaisquer causas excludentes da ilicitude e culpabilidade. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou os fatos descritos na denúncia, portanto, bem caracterizados os delitos a ele imputados, a condenação pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida de rigor.

Diante disso, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, inciso XLVI, da CRFB/88 e 68, caput, do Código Penal. Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e nos artigos constantes do

Código Penal, verifico que réu é reincidente em crime doloso, conforme FAC e CAC de fls. 46/55 e 56/62, respectivamente. Contudo, diante da confissão da prática delitiva, bem como atenta ao fato de que as demais medidas seriam inócuas para as condições pessoais nas quais o réu se encontra, fixo a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu DIEGO CAMARGO DE SOUZA, qualificado nos autos (fl. 16), como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, à pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Por fim, determino a imediata destruição do entorpecente apreendido, nos termos dos artigos 32 e 72, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Expeça-se o necessário.

O réu condenado neste processo crime não arcará com as custas processuais, nos moldes do artigo 98 do CPC, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que patrocinado por defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pelo Convênio da DPE/OAB-SP.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Guararapes, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA